

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2262/2536

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โจทก์

โจทก์ร่วม โจทก์

นายกำพล คลังแสง กับพวก โจทก์

นางสมปอง เรียงอิศราง กับพวก จำเลย

นายกำพล คลังแสง ที่ 1 นายปิ่น เสนา
นนท์ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุข ปุริมพะเว ที่ 5 นายบุญมา เหล่า

ภักดี ที่ 9

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา บัดนี้โจทก์ร่วม
ที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ตกลงกับจำเลยที่ 1 ได้ และไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับ
จำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341,83,91 จำเลยที่ 1 มีความผิดรวม 8 กรรม ให้ลงโทษจำคุกกรรมละ 1 ปี

รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 จำคุกคนละ 1 ปี ข้อหาและคำขออนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 265)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 275)

ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว และได้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้น(อันดับ 277)

ก่อนวันฟังคำสั่ง โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 300 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ขออนุญาตร้องทุกข์จำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่นอีก 7 กระทง กระทำความผิดต่อโจทก์ร่วมที่ขออนุญาตร้องทุกข์ดังกล่าวนี้เพียงคนละกระทงเดียวดังนั้นเมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดียังไม่ถึงที่สุด สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำความผิดต่อโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10

คดีนี้โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ขอถอนคำร้องทุกข์จำเลยที่ 1
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่นอีก 7 กระทง กระทำ
ความผิดต่อโจทก์ร่วมที่ขอถอนคำร้องทุกข์ดังกล่าวนี้เพียงคนละกระทงเดียวดังนั้น
เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดียังไม่ถึงที่สุด สิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำผิดต่อโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่
10 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) ให้
จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 และที่
10

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยวัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ